

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 852/2535

นายประพันธ์ ห่อศิริกุล

โจทก์

นายธรรมบุญ ลัดพลี

จำเลย

นายประพันธ์ ห่อศิริกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 221, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษารับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า ไม่มีเหตุ ที่จะรับรองให้ ยกคำร้อง และสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้มีปัญหาข้อเท็จจริงที่สำคัญหลายประการอันควรให้ศาลฎีกาวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่ง ขอศาลฎีกาได้โปรดสั่งรับรอง ให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217,84

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษารับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 148,147)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีของโจทก์ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์นั้น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เมื่อผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นไม่รับรองและไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาย่อมเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีโจทก์ จะอุทธรณ์คำสั่งให้ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ฎีกาและรับฎีกา ของโจทก์อีกหาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีของโจทก์ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์นั้น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เมื่อผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นไม่รับรองและไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาย่อมเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีโจทก์ จะอุทธรณ์คำสั่งให้ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ฎีกาและรับฎีกา ของโจทก์อีกหาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น